SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

HABEAS CORPUS Nº 1111126 - RS (2026/0270618-0)

RELATOR	**:**	**MINISTRO RIBEIRO DANTAS**
IMPETRANTE	:	LISIANE LOURENCO SIQUEIRA
ADVOGADA	:	LISIANE LOURENÇO SIQUEIRA - RS118590
IMPETRADO	:	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PACIENTE	:	VINICIUS RAMOS OLIVEIRA (PRESO)
CORRÉU	:	EDUARDO RODRIGO PADILHA DE OLIVEIRA
CORRÉU	:	EDER RAMOS OLIVEIRA
CORRÉU	:	JULIO CESAR FIDELIS DE CASTRO
CORRÉU	:	RAFAEL DE SOUZA JERONIMO
CORRÉU	:	MICHEL DE MORAES DOS SANTOS
CORRÉU	:	SAMUEL DE OLIVEIRA VACARI
CORRÉU	:	LUCAS DA SILVA OLIVEIRA
INTERES.	:	MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

DECISÃO

Trata-se de *habeas corpus* com pedido de liminar impetrado em favor de **VINICIUS RAMOS OLIVEIRA**, no qual se aponta como autoridade coatora o Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul – HC n. 5061597-64.2026.8.21.7000

Consta dos autos a prisão preventiva do paciente decorrente da suposta prática dos delitos capitulados nos arts. 121, § 2º, incisos I e IV, c/c art. 14, II, também na forma do art. 29, todos em concurso material (art. 69 do Código Penal), termos em que denunciado. A denúncia foi ofertada em 17/12/2020, e a prisão preventiva decretada em 29/01/2021, tendo sido mantida na sentença de pronúncia proferida em 09/10/2023.

Em suas razões, sustenta a impetrante a ocorrência de constrangimento ilegal, porquanto a segregação processual do paciente está desprovida de fundamentação idônea e contemporânea e se prolonga por mais de 5 anos e 5 meses, sem julgamento pelo Tribunal do Júri.

Alega que há excesso de prazo na formação da culpa, pois o paciente permanece preso preventivamente desde 29/01/2021, sem previsão concreta de julgamento pelo Tribunal do

Edição nº 462 - Brasília, Disponibilização: sexta-feira, 16 de outubro de 2026 Publicação: segunda-feira, 19 de outubro de 2026
Documento eletrônico VDA60894160 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 15/10/2026 17:57:52
Publicação no DJEN/CNJ de 19/10/2026. Código de Controle do Documento: b2215270-96f9-475f-86e7-a7c7fab25a31

Júri, sendo indevida a aplicação automática da Súmula 21 do STJ diante das peculiaridades do caso.

Afirma que a prisão carece de fundamentação concreta e individualizada, pois o acórdão atacado manteve a cautelar com base em razões genéricas e na gravidade do delito, sem indicar elementos específicos e atuais que evidenciem o *periculum libertatis*.

Argumenta que não estão presentes, de forma contemporânea, os requisitos autorizadores da medida extrema previstos no art. 312 do CPP, porque a instrução encerrou há anos e não há fatos novos que justifiquem a manutenção da custódia.

Defende que se revelam adequadas e suficientes as medidas cautelares alternativas do art. 319 do CPP, e que o acórdão recorrido não explicitou os motivos para a não aplicação de medidas menos gravosas, em violação aos arts. 282, §§ 4º e 6º, 319 e 321 do CPP.

Expõe que houve violação aos princípios da proporcionalidade e da homogeneidade das medidas cautelares, pois a prisão preventiva, pela longa duração, converteu-se em antecipação de pena, sem demonstração de necessidade atual. Requer, liminarmente e no mérito, a revogação da prisão cautelar, ainda que mediante a aplicação de medidas cautelares alternativas não prisionais.

A medida liminar foi indeferida (e-STJ, fls. 5727-5728).

As informações foram prestadas (e-STJ, fls. 5734-5754 e 5755-5759). O Ministério Público Federal opinou pela concessão da ordem.

Memorias apresentados (e-STJ, fls. 5773-5777) ratificando os termos da inicial do *mandamus*.

É o relatório.

Decido.

Esta Corte - HC 535.063, Terceira Seção, Rel. Ministro Sebastião Reis Junior, julgado em 10/6/2020 - e o Supremo Tribunal Federal - AgRg no HC 180.365, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, julgado em 27/3/2020; AgRg no HC 147.210, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em 30/10/2018 -, pacificaram orientação no sentido de que não cabe *habeas corpus* substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado.

Edição nº 462 - Brasília, Disponibilização: sexta-feira, 16 de outubro de 2026 Publicação: segunda-feira, 19 de outubro de 2026
Documento eletrônico VDA60894160 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 15/10/2026 17:57:52
Publicação no DJEN/CNJ de 19/10/2026. Código de Controle do Documento: b2215270-96f9-475f-86e7-a7c7fab25a31

Passo à análise das razões da impetração, de forma a verificar a ocorrência de flagrante ilegalidade a justificar a concessão do *habeas corpus*, de ofício.

O Tribunal de origem manifestou-se nos seguintes termos:

> "Adianto que, no mérito, é caso de denegação da ordem de *habeas corpus*.
> Inicialmente, refiro que a ilegalidade da prisão já foi afastada em julgamento do habeas corpus conexo 53494382120238217000, momento em que foi denegada a ordem por unanimidade.
> (...)
> No que tange ao excesso de prazo na formação da culpa, tenho que a simples ultrapassagem dos prazos legais não é suficiente para caracterizar a ilegalidade da prisão.
> O prolongamento na duração da prisão não é suficiente para justificar a revogação da prisão preventiva do paciente, havendo elementos que indicam o perigo no seu estado de liberdade.
> Ainda, a prisão preventiva é medida de natureza cautelar cuja função visa assegurar as finalidades do processo para melhor aplicação da lei penal. Portanto, não havendo prazo determinado previsto em lei para sua duração, a manutenção da prisão preventiva justifica-se enquanto for necessária para o cumprimento da função cautelar.
> Depreende-se do feito originário, que o paciente foi denunciado em 17/12/2020 (processo 5013660-96.2020.8.21.0039/RS, evento 1, INIC1) e que foi proferida a sentença de pronúncia em 09/10/2023 (processo 5013660-96.2020.8.21.0039/RS, evento 912, SENT1).
> Outrossim, estando pronunciado o réu, resta afastada a alegação de excesso de prazo, nos termos da Súmula 21 do STJ.
> Não obstante as alegações da defesa, o lapso temporal transcorrido não caracteriza excesso de prazo, ao menos por ora, uma vez que permanecem hígidos os requisitos que motivaram a decretação da prisão preventiva.
> (...)
> Desta feita, o pronunciamento judicial proferido na origem, não merece reparo (e-STJ, fls. 40-42)."

Quanto aos fundamentos da prisão preventiva, sua legalidade e necessidade, verificase que o acórdão não enfrentou a matéria arguida pela defesa, haja vista que entendeu tratar-se de reiteração de pedido já analisado pelo Tribunal de origem, o que impossibilita o conhecimento do tema por esta Corte, sob pena de incorrer em indevida supressão de instância.

Nesse sentido:

> DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA E REITERAÇÃO DE TESES. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que conheceu em parte do recurso ordinário e, nessa extensão, negou provimento. 2. Denúncia por homicídio, decretação da prisão preventiva em 26/4/2017 após frustração de diligências para localização, citação por edital e suspensão do processo. Cumprimento do mandado em 26/9/2024 e posterior pronúncia em 7/10/2025, com manutenção da custódia. A defesa sustenta ausência de fundamentação idônea, falta de contemporaneidade e adequação de medidas cautelares diversas. 3. O Tribunal de origem conheceu em parte do habeas corpus e

denegou a ordem, assentando a idoneidade da prisão preventiva pela garantia da ordem pública e pela necessidade de assegurar a aplicação da lei penal. II. Questão em discussão 4. A questão em discussão consiste em saber se é possível o exame pelo Tribunal Superior de teses não conhecidas pelo Tribunal de origem. 5. A questão em discussão consiste, ainda, em saber se a manutenção da prisão preventiva encontra suporte em fundamentação concreta, notadamente na necessidade de assegurar a aplicação da lei penal e na garantia da ordem pública, em contexto de diligências frustradas, citação por edital, suspensão do processo e permanência em local incerto por longo período. 6. A questão em discussão consiste, por fim, em saber se são suficientes medidas cautelares diversas da prisão. III. Razões de decidir 7. As teses relativas à ausência de fundamentação idônea da prisão preventiva, à falta de contemporaneidade e à suficiência de medidas cautelares diversas não foram conhecidas pelo Tribunal de origem no acórdão apontado como ato coator, o que impede o exame direto por este Tribunal Superior, sob pena de supressão de instância. 8. A manutenção da prisão preventiva se mostra devidamente fundamentada na necessidade de assegurar a aplicação da lei penal (art. 312 do CPP), evidenciada por histórico de diligências frustradas, citação por edital e suspensão do processo (art. 366 do CPP), além da permanência do réu em local incerto por longo período, elementos objetivos que revelam risco concreto de evasão. 9. A gravidade concreta do delito e o contexto fático delineado pelas instâncias ordinárias reforçam a necessidade da medida extrema para garantia da ordem pública, não sendo adequadas as medidas cautelares diversas do art. 319 do CPP. IV. Dispositivo 10. Agravo regimental parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.
(AgRg no RHC n. 238.814/PA, relatora Ministra Nilsoni de Freitas (Desembargadora Convocada do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 12/8/2026, DJEN de 17/8/2026)

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS NOVOS. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. O recurso. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do habeas corpus impetrado em face de acórdão proferido por Tribunal de Justiça estadual. 2. Fato relevante. Pronúncia por homicídio qualificado (art. 121, § 2º, III e IV, do Código Penal, combinado com o art. 29 do Código Penal), com manutenção da prisão preventiva. 3. Fundamentos da impetração. Defesa sustenta excesso de prazo para a formação da culpa, ausência dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal para a manutenção da prisão preventiva e possibilidade de substituição por medidas cautelares diversas do art. 319 do Código de Processo Penal, requerendo a revogação da prisão preventiva ou, subsidiariamente, sua substituição por cautelares. 4. As decisões anteriores. Habeas corpus não conhecido na instância superior. No agravo regimental, a defesa repisa os argumentos de mérito e postula a revogação da segregação cautelar. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 5. A questão em discussão consiste em: (i) saber se é possível apreciar, na instância superior, teses não analisadas pelo Tribunal de origem sem incorrer em indevida supressão de instância; e (ii) saber se o agravo regimental apresentou argumentos novos aptos a modificar a decisão que não conheceu do habeas corpus. III. RAZÕES DE DECIDIR 6. A instância superior não aprecia matérias não enfrentadas pelo Tribunal de origem, sob pena de indevida supressão de instância. 7. O agravo regimental deve trazer argumentos novos capazes de infirmar os fundamentos da decisão agravada; a mera repetição das razões do habeas corpus não supre tal requisito. 8. Ausentes elementos novos e permanecendo não deliberadas na origem as teses de excesso de prazo, falta de fundamentação para a manutenção da prisão preventiva e possibilidade de substituição por medidas cautelares diversas, mantém-se a decisão monocrática que não conheceu do habeas corpus. IV. DISPOSITIVO 9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 1.073.212/PB, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 24/6/2026, DJEN de 3/7/2026)

No que diz respeito ao excesso de prazo, não obstante a garantia constitucional que assegura às partes a razoável duração do processo e a celeridade na tramitação do feito (art. 5º, LXXVIII, da Constituição da República), esta Corte possui entendimento pacificado no sentido de que a demora para a conclusão dos atos processuais não pode ser verificada da simples análise dos prazos previstos em lei, devendo ser examinada de acordo com os princípios da razoabilidade e conforme as peculiaridades do caso, na mesma linha do decidido pelo Tribunal de origem.

No caso concreto, verifica-se que a prisão preventiva foi decretada em 29/1/2021 e a instrução se encerrou com a sentença de pronúncia em 9/10/2023, mas até o momento não foi designada data para julgamento perante o Conselho de Sentença.

Diante de tal contexto, não obstante a gravidade concreta da conduta pelo qual o paciente foi pronunciado, é de rigor o relaxamento da prisão cautelar da prisão, pois a demora no trâmite do feito se mostra desarrazoada e a culpa não pode ser atribuída exclusivamente à defesa do paciente.

É nesse sentido o parecer do Ministério Público Federal:

> "No caso, não obstante a gravidade concreta da conduta pelo qual o paciente foi pronunciado, as informações atestam a decretação de sua prisão preventiva em 29 de janeiro de 2021, inexistindo controvérsia à situação de encarcerado.
> As informações deixam incontroverso, outrossim, a inexistência de data para julgamento.
> O que está claro, portanto, é que já temos verdadeira antecipação da pena sem título executivo para tanto, o que é ilegal.
> (...)
> Dada a gravidade da conduta imputada ao paciente, proporcional se afigura a imposição de medidas cautelares de natureza diversa, conforme motivada discricionariedade do juízo de piso." (e-STJ, fls. 5770-5771)

Em situações similares, este Superior Tribunal decidiu:

> HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. PRESENÇA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE. PROCESSO PARALISADO INJUSTIFICADAMENTE. CONDENAÇÃO ANULADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. MORA NA PROLAÇÃO DE NOVA SENTENÇA. EXCESSO DE PRAZO RECONHECIDO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO E CONCEDIDA A ORDEM DE OFÍCIO.
> 1. Embora o Superior Tribunal de Justiça entenda ser inviável a utilização do habeas corpus como sucedâneo de recurso próprio, em atenção ao disposto no art. 647-A do CPP, verifica-se que o julgado impugnado possui ilegalidade flagrante que permite a concessão da ordem de ofício.
> 2. É uníssona a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça de que o constrangimento ilegal por excesso de prazo só pode ser reconhecido quando a demora for injustificável, impondo-se a adoção de critérios de razoabilidade no exame da ocorrência de constrangimento ilegal.

3. O paciente, preso preventivamente desde 12/8/2022, foi condenado às penas de 10 anos e 6 meses de reclusão no regime inicial fechado e de pagamento de 100 dias-multa, pela prática do crime de organização criminosa. A sentença, contudo, foi anulada pela Corte local, no julgamento do recurso de apelação, ao fundamento de que houve erro na valoração das provas, com determinação de retorno dos autos ao J uízo de primeiro grau para prolação de nova decisão.
4. Após o julgamento da apelação, em 27/9/2024, o processo permanece na instância superior para o juízo de admissibilidade dos recursos especiais interpostos pelos corréus, sem previsão para que o Juízo de primeiro grau profira nova sentença, o que evidencia excessiva demora na tramitação do feito.
5. A pena abstrata aplicável ao delito imputado ao paciente, de 3 a 12 anos de reclusão, reforça a desproporcionalidade da prisão preventiva, considerando o tempo já decorrido de encarceramento cautelar - 3 anos e 3 meses - e a possibilidade de o paciente alcançar benefícios executivos.
6. Reconsiderada a decisão anterior para não conhecer do writ, mas conceder a ordem de habeas corpus de ofício para reconhecer o excesso de prazo na formação da culpa e substituir a prisão preventiva por medidas cautelares a serem fixadas pelo Magistrado de origem.
(RCD no HC n. 996.989/RS, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 11/11/2025, DJEN de 25/11/2025.)

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXCESSO DE PRAZO NA PRISÃO PREVENTIVA. ORDEM CONCEDIDA.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do habeas corpus impetrado em favor do agravante, mas avaliou eventual ilegalidade do acórdão impugnado. O agravante alega excesso de prazo na prisão preventiva, decretada em fevereiro de 2024, sem início da instrução criminal até o final de 2024, devido a deslocamentos de competência e inércia estatal.
2. O processo foi reiniciado por deslocamento de competência em razão da perda de foro privilegiado de um dos réus, sendo remetido ao primeiro grau de jurisdição e, novamente, ao Tribunal de Justiça.
A defesa argumenta que a manutenção da prisão preventiva é desproporcional, considerando que o paciente já está preso há mais de um ano, e que não há risco de reiteração criminosa, pois todos os acusados foram afastados da Administração Pública.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se o excesso de prazo na prisão preventiva do paciente, decorrente de deslocamentos de competência e inércia estatal, justifica a revogação da prisão preventiva e a aplicação de medidas cautelares alternativas.
III. Razões de decidir
4. A complexidade do caso, o grande número de réus e os múltiplos deslocamentos do processo causaram demora incompatível com a manutenção da custódia cautelar do paciente.
5. A demora no trâmite do feito é desarrazoada e não pode ser atribuída exclusivamente à defesa do paciente, configurando excesso de prazo.
6. A prisão preventiva deve ser revogada, pois a submissão do paciente a medidas cautelares menos gravosas é adequada e suficiente para garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal.
IV. Dispositivo e tese
7. Ordem concedida de ofício para revogar a prisão preventiva do paciente, mediante a aplicação das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP.

Tese de julgamento: "1. O excesso de prazo na prisão preventiva, quando não imputável à defesa, justifica a revogação da prisão e a aplicação de medidas cautelares alternativas. 2. A complexidade do caso e os deslocamentos de competência não podem justificar a manutenção da custódia cautelar por tempo desarrazoado".
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXVIII; CPP, art. 319.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 919.844/RS, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 18/12/2024; STJ, HC 941.563/PE, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 15/10/2024.
(AgRg no AgRg no HC n. 985.045/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 20/5/2025, DJEN de 29/5/2025.)

HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ARMADA E COM PARTICIPAÇÃO DE ADOLESCENTE. FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA E PLEITO DE PRISÃO DOMICILIAR EM VIRTUDE DA PANDEMIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. EXTENSÃO DOS EFEITOS DE ORDEM CONCEDIDA AOS CORRÉUS NA ORIGEM. SITUAÇÕES PROCESSUAIS DIVERSAS. IMPOSSIBILIDADE. TESE DE AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. EXCESSO DE PRAZO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. ORDEM DE HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONHECIDA E PARCIALMENTE CONCEDIDA.
1. O Paciente está preso, desde 11/07/2018, em ação penal a que responde como incurso no art. 2.°, §§ 2.° e 4.°, inciso I, da Lei n.° 12.850/2013, c.c. o art. 29, caput, do Código Penal. A decisão que decretou a prisão preventiva narra que o Acusado estava foragido do sistema prisional e não foi localizado. Consoante elementos da investigação, ele faz parte de grupo criminoso armado que desencadeou uma série de atentados, inclusive com participação de adolescentes, em razão de disputa por ponto de venda de drogas.
2. Esta Corte Superior não pode se manifestar originariamente sobre o pleito de prisão domiciliar, sob pena de supressão de instância. O Juízo competente para análise da possibilidade de substituir a prisão preventiva visando a preservar a saúde do preso (diante do alastramento do novo coronavírus) é o responsável pela expedição do mandado de prisão, sobretudo no caso, em que tal pleito não foi apreciado pelas instâncias ordinárias, nem sequer foi comprovada a situação de risco à saúde do Paciente, tampouco demonstradas as condições do estabelecimento prisional.
3. Do mesmo modo, esta Corte Superior não pode se manifestar originariamente sobre os fundamentos da custódia cautelar, os quais não foram submetidos ao crivo do Tribunal de Justiça a quo, uma vez que o writ originário sustentou apenas excesso de prazo na formação da culpa e pugnou pela extensão da ordem de habeas corpus concedida a alguns dos corréus.
4. A extensão da ordem de habeas corpus concedida a alguns dos corréus na origem, por fragilidade dos indícios de autoria, formulada neste writ, mostra-se descabida, pois o acórdão impugnado rejeitou o pleito consoante o entendimento desta Corte de que "[n]ão havendo identidade de situações fático-processuais entre os corréus, não cabe, nos termos do art. 580 do CPP, deferir pedido de extensão de benefício obtido por um deles, qual seja, a revogação da prisão preventiva" (PExt no RHC 94.553/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 13/12/2018, DJe 01/02/2019.)
5. A fuga constitui o fundamento de cautelaridade, em juízo prospectivo, razão pela qual a alegação de ausência de contemporaneidade não tem o condão de revogar a segregação provisória.
6. Contudo, o Paciente está preso cautelarmente há 2 (dois) anos, o que corresponde a mais de 1/3 (um terço) da pena mínima aplicada ao crime de organização criminosa armada, com participação de adolescente, sem previsão para o encerramento da

instrução, o que lhe impede de gozar os benefícios da execução em sua anterior condenação em regime inicial semiaberto.
7. Resta evidenciado, assim, constrangimento ilegal à vista do excesso de prazo no julgamento do Paciente, ferindo, pois, o princípio da razoabilidade, bem como o direito inerente à dignidade humana.
8. Habeas corpus parcialmente conhecido e, nessa extensão, parcialmente concedida a ordem para, em razão das peculiaridades do caso, substituir a prisão preventiva do Paciente, se por al não estiver preso, pelas medidas cautelares previstas nos incisos I (atendimento aos chamamentos judiciais); III (proibição de se aproximar e de manter contato pessoal, telefônico ou por meio virtual com os Corréus, com a Vítima e seus familiares); IV (proibição de se ausentar da comarca sem prévia autorização judicial); V (recolhimento domiciliar no período noturno e nos períodos de folga) do art. 319 do Código de Processo Penal, sem prejuízo de que outras sejam impostas pelo Juízo processante, podendo, ainda, a custódia ser novamente decretada em caso de descumprimento das referidas medidas (art. 282, § 4.º, c.c. o art. 316 do Código de Processo Penal) ou de superveniência de fatos novos. Pedido de reconsideração da decisão que indeferiu a liminar julgado prejudicado.
(HC n. 572.652/RS, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 23/6/2020, DJe de 4/8/2020.)

Ante o exposto, **não conheço** do *habeas corpus,* mas **concedo a ordem de ofício** para relaxar a prisão preventiva imposta ao paciente em decorrência do excesso de prazo na formação da culpa, mediante a aplicação das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, a critério do Juízo competente.

Publique-se. Intimem-se.

Brasília, 15 de outubro de 2026.

Ministro Ribeiro Dantas
Relator

Edição nº 462 - Brasília, Disponibilização: sexta-feira, 16 de outubro de 2026 Publicação: segunda-feira, 19 de outubro de 2026
Documento eletrônico VDA60894160 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 15/10/2026 17:57:52
Publicação no DJEN/CNJ de 19/10/2026. Código de Controle do Documento: b2215270-96f9-475f-86e7-a7c7fab25a31